

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2342/2533

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท แอ๊ปเปิ้ลคอนเทนเนอร์ส จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 12

การตีความว่าสินค้าใด จะอยู่ในประเภทใด จะต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ตาม พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 มาตรา 12 วรรคสอง โดย ไม่ อาจจะนำหลักที่นอกเหนือจากที่ กำหนดมาเป็นหลักเกณฑ์ในการตีความได้ เมื่อ สินค้าที่จำเลยนำเข้า เป็นอะลูมิเนียมแผ่นกลมเรียบมีรู ตรงกลางใช้ สำหรับทำ หลอดยาสูบจึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่จัดเตรียมไว้ เพื่อทำหลอดทำด้วย อะลูมิเนียมตาม รายการที่ระบุไว้ในพิกัด ประเภท 76.06 โดย ชัดแจ้ง ดังนี้ จะ ตีความเข้าอยู่ในพิกัด ประเภทที่ 75.16 ซึ่งระบุไว้กว้าง ๆ ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร และ ตามประมวลรัษฎากร ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2521 จำเลยนำสินค้าทำ ด้วยอะลูมิเนียมมีลักษณะเป็นแผ่นกลมเรียบเส้นผ่าศูนย์กลางเกินกว่า 6 มิลลิเมตร และมีส่วนหนาเกินกว่า 0.20 มิลลิเมตร ทั้งความหนาเกินกว่าหนึ่งในสิบของเส้นผ่า ศูนย์กลาง จากประเทศออสเตรเลียเข้ามาในราชอาณาจักร และสำแดงประเภทพิกัด เป็นพิกัดที่ 76.06 อัตราอากรร้อยละ 15 ที่ถูกต้องแล้วสินค้านี้ดังกล่าวเป็นของอื่น ๆ ที่

ทำด้วยอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นสินค้าตามประเภทพิกัดที่ 76.16 ข. อัตราอากรร้อยละ 30 การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว ทำให้โจทก์ทั้งสองเรียกเก็บภาษีอากรขาดไปต่อมาโจทก์ที่ 1 ตรวจสอบพบในใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าว จึงแจ้งให้จำเลยนำภาษีอากรจำนวนที่ขาดอยู่ไปชำระ แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลที่ขาดจำนวนกับเงินเพิ่มเป็นเงิน 840,269.74 บาท พร้อมเงินเพิ่มภาษีการค้าอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ของภาษีการค้าที่ขาดอยู่จำนวน 226,081.94 บาท กับเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตรา ร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าว่าเป็นอะลูมิเนียมสลักใช้ทำหลอดยาสีฟัน และจำเลยได้นำไปประกอบการอุตสาหกรรมทำหลอดยาสีฟันดังที่ได้สำแดงมิใช่เป็นการระบุนิดของสินค้าไว้ในใบขนสินค้าอย่างหนึ่ง แต่กลับนำไปประกอบการอีกอย่างหนึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของเจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 หลายขั้นตอนแล้วกองพิกัดอัตราศุลกากรและกองพิธีการนำเข้าและส่งออก โดยไม่มีการหักทวง หรือเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่ม จึงเป็นการชำระภาษีอากรที่ถูกต้อง สินค้าที่จำเลยนำเข้ามิใช่เป็นสินค้าตามประเภทพิกัดที่ 76.16 ข. แต่เป็นสินค้าแผ่นอะลูมิเนียมทำเป็นรูปวงกลม เจาะรูเพื่อใช้ทำหลอดยาสีฟัน ตรงกับพิกัดที่ 76.06 และในทางปฏิบัติที่ผ่านมา จำเลยนำอะลูมิเนียมสลักเข้ามา เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 ก็กำหนดให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรขาเข้าตามพิกัดที่ 76.06 ตลอดมาโจทก์เพิกเฉยให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรขาเข้าตามพิกัดที่ 76.16 ข. คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของโจทก์หลังจากที่จำเลยได้ชำระค่าภาษีอากรไปแล้ว จึงไม่มีผลย้อนหลัง จำเลยไม่ต้องชำระภาษีอากรและเงินเพิ่มตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "...พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 มาตรา 12 วรรคสอง บัญญัติว่า "การตีความให้ถือตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค 1 ท้ายพระราชกำหนดนี้" ซึ่งภาค 1 ข้อ 3 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรกำหนดว่า "ถ้าเห็นว่าของชนิดใดอาจจัดเข้าได้สองประเภทหรือมากกว่านั้น จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามให้ถือหลักการจำแนกประเภทดังนี้

ถ้าประเภทหนึ่งระบุลักษณะของของไว้โดยชัดแจ้ง และอีกประเภทหนึ่งระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ให้จัดเข้าในประเภทที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง..." ดังนั้นการตีความว่าของใดจะอยู่ในประเภทใด จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ ไม่อาจจะนำหลักที่นอกเหนือจากที่กำหนดมาเป็นกฎเกณฑ์ในการตีความได้ ในเมื่อสินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นอะลูมิเนียมแผ่นกลมเรียบมีรูตรงกลางใช้สำหรับทำหลอดยาสีฟัน จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำด้วยหลอดอะลูมิเนียมตามรายการที่ระบุไว้ในพิกัดประเภทที่ 76.06 โดยชัดแจ้ง จะตีความว่าเข้าอยู่ในพิกัดประเภทที่ 76.16 ซึ่งระบุไว้กว้าง ๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์อื่นตามที่โจทก์อ้างนั้นเป็นการตีความที่ไม่ถูกต้อง โจทก์ที่ 1 จึงไม่อาจจะเรียกเก็บภาษีอากรในพิกัดประเภทที่ 76.16 ได้ เมื่อโจทก์ที่ 1 ไม่อาจเรียกเก็บอากรเพิ่มขึ้นได้แล้ว โจทก์ที่ 2 ก็ไม่อาจเรียกเก็บภาษีการค้าเพิ่มขึ้นได้..."

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ